

1501017-57.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... trabalha como servente pedreiro. Disse que já foi processado por tráfico.

Narrou que não conhecia a vítima ou as pessoas que acompanhavam a vítima. Narrou que Lucas era amigo de Daniel. Narrou que seu irmão confirmou a participação no roubo.

A vítima DIEGO DANILO DOMICIANO disse que estava saindo do trabalho com outras duas pessoas. Disse que tinha anunciado a venda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501017-57.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501017-57.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001372

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DA SILVA BUENO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

DANIEL DA SILVA BUENO e GABRIEL DA SILVA BUENO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 20 de julho de 2021, por volta das 20h15min, na Cônego José Bento, 920, Bela Vista, nesta cidade e comarca, em concurso de agentes com Lucas de Campos Caiz (falecido) e um indivíduo até o momento não identificado, mediante dissimulação e grave ameaça efetivada com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram uma arma de fogo e um celular pertencente a Diego Danilo Domiciano. Segundo restou apurado, decididos a praticarem o crime em questão, Daniel, Gabriel, Lucas e um indivíduo não identificado montaram um plano de ação. Para tanto, os denunciados entrariam em sites de vendas e se passariam por compradores interessados, oportunidade em que marcariam um encontro e, então, realizariam o roubo.

Assim, Diego anunciou seu celular para venda no site OLX e no marketplace e os denunciados, mediante dissimulação, se identificaram como "Manoela" entrando em contato e manifestando interesse na compra do aparelho. Diante disso, as partes marcaram de se encontrarem na Rua Cônego José Bento, altura numeral 911, Centro, Jacareí/SP.

Na noite dos fatos, Diego dirigiu-se até o local apontado, acompanhado de Matheus Mendes Silva e Everaldo Henrique, seus funcionários, e lá passou a esperar pela pessoa de "Manoela".

Deste modo, ao ver que a vítima estava esperando no ponto de encontro, os denunciados portando simulacro de arma de fogo aproximaram-se e anunciaram o assalto.

Ocorre que a vítima portava arma de fogo de uso permitido, pois depois da venda iria num estande de tiro, ocasião em que utilizando os meios que possuía para se defender do assalto, Diego sacou a arma e desferiu disparos contra os assaltantes. Ato contínuo, um dos roubadores tentou agarrar a mão de Diego, momento em que a vítima desferiu um tiro na mão deste roubador. Em seguida, um dos roubadores entrou em luta corporal com Diego e conseguiu subtrair sua arma de fogo, bem como seu celular e todos os assaltantes evadiram-se.

Devido aos disparos de arma de fogo, policiais militares foram acionados e depararam-se com Daniel na Rua Santa Terezinha, pela altura do numeral 411, esquina com rua Dionisia Nogueira Zicarelli, que a princípio disse que se encontrava na rua quando foi alvejado por disparos de arma de fogo.

Realizada varredura pelo local, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo jogado ao solo (auto de exibição a fls. 28/29).

Diante disso, Daniel foi novamente indagado e confessou que havia participado de roubo de telefone celular e na sequência havia sido alvejado com três disparos, um na mão direita e dois disparos na perna direita.

Enquanto isso, outros policiais abordaram Gabriel e Lucas pela rua Irene Pucci Affanato, nº 81, sendo que Lucas havia sido baleado na região do tórax e costas, já Gabriel estava sem ferimentos, mas confessou informalmente a prática de roubo de telefone celular no qual a vítima reagiu e efetuou disparos de arma de fogo no seu parceiro Lucas.

O resgate foi acionado, mas Lucas veio a óbito no local (vide fls. 33).

Presos em flagrante, Gabriel foi conduzido à presença da Autoridade Policial, perante quem negou a participação no roubo, afirmando que estava em sua residência, quando ouviu uns barulhos na rua e saiu para a rua ver o que era, pois estava preocupado com seu irmão Daniel que havia saído um tempo antes (fls. 15).

Daniel confessou a participação no roubo e afirmou que foi convidado por Lucas e decidiu ajudá-lo, mas não sabe dos detalhes, sendo que sabia que deveriam se dirigir até a rua Cônego José Bento, para lá subtraírem aparelhos celulares de pessoas que lá chegariam. Relatou que portava um simulacro de arma de fogo, com o qual abordou dois homens que estavam do lado de fora de um veículo, anunciando o assalto, quando, para sua surpresa, o motorista desembarcou e de posse de uma arma de fogo efetuou disparos que acertaram Lucas que caiu ao solo. Afirmou que correu, mas foi atingido por disparos que acertaram sua mão, nádegas (dois tiros) e um na perna. Com relação ao seu irmão Gabriel, alegou que ele não participou do assalto. A vítima e as testemunhas reconheceram Gabriel como um dos roubadores.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 48/50).

Recebida a denúncia (fls. 97/98), os réus foram citados (fls. 142 e 143) e apresentaram respostas à acusação (fls. 158/159).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi confirmado o recebimento da denúncia (fls. 161/164).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas, sendo, ao final, interrogados os denunciados.

Encerrada a instrução, a i. Promotora de Justiça se manifestou deduzindo sua pretensão por meio de debates orais.

A combativa defesa apresentou as alegações finais por meio de memoriais escritos.

É o relatório.
D E C I D O.

Preliminarmente, a defesa alegou cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de exame de corpo de delito complementar do réu Daniel, postulando pelo reconhecimento da nulidade.

Em que pesem os argumentos tecidos pela combativa defesa observo, que o requerimento formulado não merece ser deferido pois, não guarda pertinência com o objeto da presente demanda e nem se mostra pertinente ou viável neste momento processual. Desta feita, não há que se cogitar de eventual mácula processual e a questão preliminar deve ser rejeitada.

Feital tal consideração passo ao enfretamento do mérito propriamente dito.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo B0 (fls. 02/06), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 26 e 28/29), pelo relatório de investigação (fls. 77/81), pelo laudo do local (fls. 126/141), bem como pela prova oral coligida aos autos.

No mérito, a autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial DANIEL DA SILVA BUENO confessou que participou do roubo a convite de Lucas, asseverando que foram utilizados simulacros de arma de fogo, bem como negou participação de seu irmão Gabriel, alegando que ele não estava no local. Em juízo, confessou os fatos. Disse que Lucas lhe convidou para praticar roubo. Disse que estava passando por dificuldades financeiras. Disse que Lucas lhe informou que tinha um "B0 marcado". Disse que portava um simulacro de arma de fogo. Disse que foi baleado.

O réu GABRIEL DA SILVA BUENO, na fase inquisitorial, negou as imputações. Em juízo, negou os fatos. Disse que no dia dos fatos estava na casa de sua namorada e depois foi até a casa de sua pai. Disse que os vizinhos afirmaram que ouviram disparos de arma de fogo e por isso foi até o local para procurar seu irmão e logo encontrou Lucas caído. Disse que estava tentando socorrer Lucas e saber de seu irmão quando a polícia chegou. Disse que os policiais foram muito agressivos e já o acusaram. Disse que desconhece o motivo pelo qual foi reconhecido. Disse que trabalha como servente pedreiro. Disse que já foi processado por tráfico. Narrou que não conhecia a vítima ou as pessoas que acompanhavam a vítima. Narrou que Lucas era amigo de Daniel. Narrou que seu irmão confirmou a participação no roubo.

A vítima DIEGO DANILO DOMICIANO disse que estava saindo do trabalho com outras duas pessoas. Disse que tinha anunciado a venda de uma celular novo através da internet. Disse que foi até o endereço da pessoa que fez contato interessada na aquisição de seu celular mas, ao chegar no local desconfiou e ao tentar sair do local os réus saíram de dentro de um veículo e lhe abordaram. Disse que os réus estavam armados. Disse que também estava armado porque estava se dirigindo ao "estande de tiro" e possui arma de fogo devidamente registrada. Disse que reagiu ao assalto e efetuou disparos contra os réus. Disse que um dos réus tentou tomar sua arma e o outro se apropriou de seu celular. Disse que um dos réus deixou cair o documento de identidade. Disse que logo a polícia chegou e deteve os assaltantes. Narrou que reconheceu pessoalmente os réus tanto em solo policial quanto em juízo. Disse que os réus também levaram sua arma de fogo. Disse que ao todo foram quatro agentes. Disse que a polícia recuperou seu celular e sua arma de fogo.

A testemunha EVERTON JOSÉ COSTA PEREIRA, policial militar, disse que estava em patrulhamento de rotina quando foram informados pelo COPOM da ocorrência de um disparo de arma de fogo. Disse que encontraram um dos réus baleado, sendo com ele encontrado um simulacro de arma de fogo. Disse que o réu já estava sendo socorrido e posteriormente foi reconhecido pela vítima. Disse que o próprio acusado informou que havia participado do roubo. Disse que tomou conhecimento que o correu teria falecido após os fatos.

A testemunha MATHEUS DOS SANTOS PAULINO, policial militar, disse que receberam uma solicitação via Copom para tentativa de uma ocorrência de roubo com disparos de arma de fogo. Disse que ao chegarem próximo ao local verificaram que haviam dois indivíduos em atitude suspeita na via pública sendo que um deles estava baleado. Disse que outra viatura conseguiu deter um terceiro indivíduo também baleado. Disse que os réus confessaram informalmente o roubo. Disse que a vítima possui arma de fogo registrada e estava se dirigindo a estande de tiros e reagiu ao assalto disparando contra os assaltantes. Disse que o celular da vítima foi encontrado abandonado próximo ao local do crime.

A testemunha MATHEUS MENDES DA SILVA disse que a vítima Diogo foi até o endereço para entregar o celular que havia negociado. Disse que ao chegar no local a vítima desceu e foi até a residência, momento que o ofendido foi abordado pelos assaltantes que desceram de um carro. Disse que os réus estavam armados. Disse que a vítima também possui uma arma de fogo porque estavam se dirigindo a um estande de tiro. Disse que logo os disparos começaram e então se abaixou e permaneceu do dentro veículo. Disse que quando os disparos cessaram e os réus fugiram desceu do carro e a vítima lhe informou que tinham levado sua arma e o aparelho celular. Disse que os réus deixaram cair uma carteira com o documento de identidade de um dos réus. Disse que em audiência reconheceu o réu Daniel.

A testemunha EVERALDO HENRIQUE GONÇALVES ARAÚJO disse que estavam com Diego quando ele foi até o local entregar um aparelho celular que tinha negociado. Disse que Diego desceu do carro para entregar o bem quando os assaltantes chegaram num veículo e anunciaram o assalto. Disse que os réus estavam armados. Disse que a vítima também portava uma arma de fogo porque estavam se dirigindo a um estande de tiros. Disse que quando iniciaram-se os disparos de arma de fogo permaneceu dentro do carro. Disse que a vítima entrou em luta corporal com os réus. Disse que os réus levaram os bens da vítima. Em juízo reconheceu os réus.

A informante MARIA ROSA CANTINHO disse que é sogra do réu Daniel e no dia fatos o réu informou que ia até a casa do pai e logo depois recebeu uma ligação da delegacia dando conta que ele havia participado de um roubo e tinha sido baleado. Disse que o réu trabalhava como servente de pedreiro num condomínio. Disse que o réu saiu de casa num Uber.

Pois bem.

Explicitado o fato e diante do quanto restou apurado, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de ausência de provas a conduzir a absolvição.

O réu DANIEL confessou as imputações.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.
É esse exatamente o caso dos autos.

O Acusado GABRIEL negou as imputações.

Embora o denunciado Gabriel tenha negado as imputações, a vítima narrou como se deu a empreitada delituosa, asseverando que quatro agentes participaram da tentativa de roubo, dentre eles, o réu Gabriel. O ofendido relatou que efetuou disparos que acabaram por ceifar a vida de Lucas, bem como, atingiu a mão do acusado Daniel. Nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la” (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

“Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado” (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412

Além disso, as testemunhas presenciais Matheus e Everaldo que acompanhavam o ofendido Diego confirmaram que também visualizaram a participação de quatro agentes na empreitada criminosa e confirmaram que o ofendido efetuou disparos contra os roubadores e ainda reconheceram o acusado Gabriel como um dos agentes.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.
Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais militares.

A causa de aumento de pena consistente no concurso de pessoas restou evidenciada, porquanto os réus estavam unidos para a prática do delito, com o mesmo desígnio. No caso em testilha, os réus tentaram subtrair os bens, após o emprego de grave ameaça exercida contra a vítima. Dessa forma, não se há falar em desclassificação do crime para furto tentado. Houve emprego de grave ameaça contra a vítima.

Evidenciada a prática do crime de roubo, passo à fixação da pena.

I - do réu DANIEL DA SILVA BUENO

Respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, observo que o réu é primário. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal:

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase da fixação da pena, considerando que foi empregada dissimulação, dado que os agentes se passaram por Manoela para fazerem o ofendido acreditar que seria alguém interessado em adquirir seu aparelho telefônico, de rigor a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, "c", do Código Penal. Anoto ainda que o denunciado confessou as imputações, ensejando a aplicação da atenuante. Diante do exposto, nos termos do art. 67 do CP, atenuante e agravante serão compensadas e a pena restará fixada no patamar acima indicado.

Na terceira fase, considerando a incidência de uma causa de aumento, concurso de agentes, majoro a pena do delito de roubo em 1/3, alcançando:

05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime fechado para início da expiação da pena privativa de liberdade, observado o disposto artigo 33, § 3º, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais, mormente o concurso de agentes, bem como a dissimulação empregada para a prática do delito.

O roubo é grave, e enseja maior rigor na fixação da pena, sobretudo porque é fator de intranquilidade social.

Ainda, em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, ressalto que o período em cárcere não autoriza a alteração do regime fixado, porquanto sua fixação decorreu das circunstâncias judiciais.

II - do réu GABRIEL

Respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, observo que o réu ostenta apontamentos criminais, inclusive condenação pendente de recurso, portanto é primário. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal:

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase da fixação da pena, considerando que foi empregada dissimulação, dado que os agentes se passaram por Manoela para fazerem o ofendido acreditar que seria alguém interessado em adquirir seu aparelho telefônico, de rigor a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, "c", do Código Penal. Em razão da agravante, aumento a reprimenda em 1/6:

04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa

Na terceira fase, considerando a incidência de uma causa de aumento, concurso de agentes, majoro a pena do delito de roubo em 1/3, alcançando:

06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime fechado para início da expiação da pena privativa de liberdade, observado o disposto artigo 33, § 3º, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais, mormente o concurso de agentes, bem como a dissimulação empregada para a prática do delito.

O roubo é grave, e enseja maior rigor na fixação da pena, sobretudo porque é fator de intranquilidade social.

Ainda, em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, ressalto que o período em cárcere não autoriza a alteração do regime fixado, porquanto sua fixação decorreu das circunstâncias judiciais.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação para CONDENAR:

I - CONDENAR DANIEL DA SILVA BUENO à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em regime inicial fechado.

II - CONDENAR GABRIEL DA SILVA BUENO à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em regime inicial fechado.

Uma vez que os acusados permaneceram presos durante a instrução, não se justifica libertação agora que condenados, subsistindo ainda as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Transitada esta em julgado, expeçam-se guias de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar à indenização nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal porque não houve provocação do interessado.

Comunique-se o teor desta sentença à vítima, preferencialmente por meio eletrônico.

P.R.I.C.

Jacareí, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA